Stappenplan van de workflow – extended (versie 5)

2026-11-03 · Jonas

Dit stappenplan beschrijft hoe vzw peapickers wordt opgericht en hoe een bestaand werk van een kunstenaar van het eerste contact tot een verkochte en afgerekende reproductie gaat. Het is geschreven voor wie de overeenkomsten niet kent. Bij elke stap staat wat je doet, waarom, en welk document je nodig hebt. Tussen haakjes staat het artikel van de licentieovereenkomst (concept 5). Een (!) is nog niet bevestigd; [te verifiëren] is nog na te gaan bij de boekhouder of een jurist. Versie 5 volgt versie 4 en verwijst naar licentieovereenkomst concept 5 en modelovereenkomst geportretteerden concept 3, waarin de twee reproductievormen, alleen webshop en het herroepingsrecht nu ook contractueel geregeld zijn.

Het idee. Onafhankelijke kunstenaars geven vzw peapickers de digitale bestanden van bestaand werk dat ze onafhankelijk van peapickers maakten. peapickers bewaart die versleuteld en toont online enkel een klein, beveiligd beeld. Een selectiecomité kiest de werken; per werk tekenen kunstenaar en vzw een werkfiche, met de reproductievorm: fine-art (gesigneerde oplage van 1 tot 3) en/of poster (print on demand, vaste verkooptermijn). peapickers verkoopt alleen via de eigen webshop. Van elke reproductie gaat een vast deel als bruto auteursrecht naar de kunstenaar, met 15 % roerende voorheffing.

Uitgangspunt: voorkeur voor de vennootschapsbelasting. Een vzw valt in principe onder de rechtspersonenbelasting. De fiscus brengt ze onder de vennootschapsbelasting als ze duurzaam een zaak uitbaat volgens commerciële methodes (Legalnews, PIA). De vzw kiest dat niet zelf, maar een webshop met regelmatige verkoop wijst die richting uit. We plannen daarom alsof de vennootschapsbelasting geldt: 25 % op de winst (het tarief van 20 % vraagt een bezoldigde bestuurder, vanaf het vijfde jaar € 45.000), een jaarlijkse aangifte via Biztax en btw-plicht. Vrijwilligers blijven mogelijk: sinds circulaire 2023/C/2 kan dat ook onder de vennootschapsbelasting. De boekhouder bevestigt het regime (dossier, vraag 1).

Begrippen

BEGRIP	WAT HET IS
Onafhankelijke kunstenaar	Een kunstenaar als particulier, zonder professioneel statuut en zonder kunstwerkattest, op de dag van ondertekening. Minstens 18 jaar, woont in België. Geen bestuurder en geen partner, ouder, kind, broer of zus van een bestuurder.
Licentieovereenkomst	De overeenkomst tussen de kunstenaar en vzw peapickers (concept 5). Regelt bewaring, stalen en per werk de licentie en de reproductievorm.
Bewaarovereenkomst	Een korte, tijdelijke overeenkomst met Jonas als particulier, enkel tot de vzw bestaat. Geen publicatie, geen verkoop.
Modelovereenkomst geportretteerden	De schriftelijke instemming van een herkenbare persoon op een werk (concept 3). Kan altijd ingetrokken worden. Zonder instemming geen werkfiche.
peapickers	Vzw peapickers. Drukt, verkoopt en betaalt de kunstenaars. Tot de vzw bestaat, verkoopt niemand iets.
Beheerder	De bestuurder die alles uitvoert: bewaren, drukken, verkopen, afrekenen. Nu Jonas.
Selectiecomité	Beslist of een werk artistiek binnen de curatie valt. Breder dan het bestuur, per kunstenaar anders samengesteld. Elk lid beslist individueel en publiceert een redenering. Curatoren werken met een vrijwilligersvergoeding of factureren bij een professioneel statuut.
Werkfiche	Bijlage 2 van de licentie: de afspraak per werk, met de reproductievorm(en). Pas als ze getekend is, mag peapickers verkopen.

BEGRIP	WAT HET IS
Verklaring op eer	In bijlage 1. Het werk is onafhankelijk van peapickers gemaakt, minstens 12 maanden oud, en de kunstenaar is een onafhankelijke kunstenaar.
Origineel bestand	Het afgewerkte bestand zoals de kunstenaar het bezorgt, of na gratis digitalisering en goedkeuring. Nooit bewerkt, nooit in een cloud.
Verhaal	Een tekst van de kunstenaar over zichzelf of het werk. Niet verplicht; peapickers schrijft het nooit.
Webshopbeeld	Kleine kopie om online te tonen: max. 1200 pixels breed, watermerk en copyright, bewerkt met Glaze, zonder metadata.
Filter naaktheid	Werken met naaktheid van volwassenen staan verborgen tot de bezoeker de filter zelf uitzet.
Staal	Proefafdruk om papier te testen en te tonen. Max. 3 per werk, nooit te koop.
Reproductievorm fine-art	Goed papier, modulair formaat: beeld max. A3 inkt, passe-partout tot A2, interactief te kiezen in de webshop. Bedoeld om zelf in te kaderen. Oplage 1 tot 3, genummerd en gesigneerd, in één keer gedrukt.
Reproductievorm poster	Budgetpapier, vaste formaten en vaste passe-partout (15 % rondom de inkt). Print on demand, vaste verkooptermijn, geen beperking van de oplage. Om aan de muur te hangen.
Kader	Houten lat boven en onder, met touw. Keuze van de klant, blijvend vastgemaakt, apart aangerekend.
M	Kost van papier en inkt van één reproductie op het grootste formaat. Fine-art: M = € 5,00. Poster A3: M = € 1,25 (A2-vel: € 2,50).
Prijs fine-art	7 × M zonder btw: 1 × M materiaal, 3 × M kunstenaar, 3 × M vzw, plus 21 % btw. € 42,35 wordt afgerond naar € 42,00; de vzw draagt het verschil.
Prijs poster A3	€ 6,00 los of 3 voor € 15,00, met btw en passe-partout. Wat boven M ligt, gaat 50 / 50 naar kunstenaar (bruto) en vzw (!).
Register (Public Ledger)	De openbare lijst van elke gedrukte en verkochte reproductie, met de blanco licentie, metadata in Dublin Core en de redenering van het comité. Geen persoonsgegevens.
Checksum (SHA-256)	Een digitale vingerafdruk van een bestand. Verandert één bit, dan verandert de code.
Doorgeefluik	Proton Drive, enkel om een map kort en versleuteld door te geven. Nooit opslag.
Roerende voorheffing	15 % op de bruto auteursrechten, die de vzw inhoudt en doorstort. De kunstenaar krijgt het nettobedrag en een jaarlijkse fiche 281.45.

De drie overeenkomsten. De bewaarovereenkomst (tijdelijk, met Jonas als particulier, eindigt bij de overgang naar de vzw), de licentieovereenkomst (concept 5, met de vzw, per werk een werkfiche) en de modelovereenkomst geportretteerden (concept 3, per werk met een herkenbare persoon).

Fase 0 · Vzw peapickers oprichten

Dit gebeurt één keer, zo snel mogelijk, en kost zelf gedaan ongeveer € 180. Er komt geen eenmanszaak voor. De kosten staan in het dossier voor de boekhouder, hoofdstuk 4.

0.1 Stichters en bestuur

- **Wat:** 2 stichtende leden; een bestuursorgaan van 2 à 3 bestuurders (in principe 3, of 2 als er minder dan 3 leden zijn). Afspreken wie beheerder is.
- **Waarom:** zonder leden en bestuur kan de vzw niet worden neergelegd. Bestuurders benoemd in de oprichtingsakte kosten geen extra publicatie.
- **Wanneer:** vóór de statuten worden ondertekend.
- **Let op:** bestuurders en hun familie bieden zelf geen werk aan. Bestuurders blijven eindverantwoordelijk, ook als een boekhouder het werk doet (Jubel).

0.2 Statuten schrijven

- **Wat:** statuten in het Nederlands met naam, zetel (Gent), belangeloos doel en voorwerp. Zet de verkoop van reproducties en de vergoeding van kunstenaars in auteursrechten uitdrukkelijk in het voorwerp, naast de culturele en sociale doelen.
- **Waarom:** de vzw mag alleen doen wat in haar voorwerp staat. Wil je later een bestuurder bezoldigen, dan moet dat ook in de statuten staan (SBB).
- **Hoe en waar:** zelf, met modelstatuten van Danspunt. Laten nalezen door Cultuurloket (gratis) of een jurist.
- **Prijs:** € 0 zelf. Onderhandse akte volstaat, geen notaris nodig.
- **Document:** statuten, getekend door de stichters.

0.3 Neerleggen en publiceren

- **Wat:** neerlegging bij de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, liefst elektronisch via e-griffie, met formulier I (publicatie) en formulier II (gegevens voor de KBO), de statuten, het eerste ledenregister en de benoeming van de bestuurders (Danspunt).
- **Hoe:** aanmelden op e-griffie met je eID, de documenten als pdf opladen, de publicatiekost betalen. De griffie geeft het dossier door aan het Staatsblad en schrijft de vzw in de KBO in; het ondernemingsnummer volgt bij de neerlegging.
- **Waarom:** pas na publicatie werkt de vzw tegenover derden, en pas dan mag de licentieovereenkomst getekend worden.
- **Prijs:** elektronisch ongeveer € 177 met btw [schatting voor 2026; € 168,31 in 2024], op papier € 245,39 (Forum for the Future, Partena). Een ondernemingsloket is niet nodig.
- **Complexiteit:** laag. De formulieren zijn kort; de meeste fouten zitten in ontbrekende handtekeningen of een onvolledig ledenregister.

0.4 UBO-register

- **Wat:** de bestuurders registreren in het UBO-register via MyMinfin.
- **Wanneer:** binnen 1 maand na de oprichting; daarna elk jaar bevestigen, en wijzigingen binnen 30 dagen (Jubel).
- **Prijs:** € 0.

0.5 Ledenregister

- **Wat:** een register van de leden op de zetel; digitaal mag (Jubel). Nieuwe of vertrekkende leden hoeven niet gepubliceerd te worden.

0.6 Bank en verzekeringen

- **Wat:** zakelijke rekening op naam van de vzw. Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid vóór de eerste verkoop; verplicht zodra je met vrijwilligers werkt, zoals curatoren.

- **Waarom apart:** de vrijwilligersverzekering dekt bestuurders niet. Een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid is optioneel maar aangeraden (SBB); de keuze maken we met de boekhouder (dossier, vraag 9).
- **Prijs:** bank ca. € 5 – 15 per maand, BA-verzekering ca. € 150 – 500 per jaar [eigen schatting; offertes vragen].

0.7 Btw

- **Wat:** btw-identificatie aanvragen vóór de eerste verkoop (formulier 604A, of via de boekhouder). Btw altijd 21 %; ook op de leveringskosten (!).
- **Keuze:** onder € 25.000 omzet kan de vrijstellingsregeling: geen btw aanrekenen en geen periodieke aangiften, maar ook geen aftrek van btw op aankopen (VLAIO). In de scenario's van het dossier levert de vrijstelling meer op. De btw-plicht staat los van het belastingregime; de keuze maken we met de boekhouder (dossier, vraag 5).
- **Bij btw-plicht:** aangifte per kwartaal; e-facturatie via Peppol voor B2B, verplicht sinds 1 januari 2026 (IBR).

0.8 Boekhouder en boekhouding

- **Wat:** een betaalde boekhouder aanduiden, maandelijks gefactureerd. Referentie: € 150 excl. btw per maand met software, opvolging, support en een kwartaaloverleg. Prijsaanvraag in het aparte bestand.
- **Boekhouding:** een kleine vzw mag vereenvoudigd boekhouden zolang ze niet meer dan 1 grens overschrijdt (5 VTE, € 391.000 ontvangsten, € 1.562.000 bezittingen) (IBR). Of dat ook onder de vennootschapsbelasting kan [te verifiëren].
- **Rekeningstelsel:** aparte posten voor materiaal, auteursrechten, vzw-deel, afronding, kaders, verzending, stalen en vernietigde voorraad.

0.9 Roerende voorheffing klaarzetten

- **Wat:** met de boekhouder de werkwijze vastleggen zoals in stap 5.2. Formulieren, termijnen en de fiche 281.45 met opgave 325.45.

0.10 Verplichte vermeldingen

- Op facturen, webshop en briefwisseling: naam, "vzw", zetel, ondernemingsnummer, RPR Gent.

0.11 Bestaande bewaring overzetten

- Kunstenaars met een bewaarovereenkomst schriftelijk verwittigen dat de bewaring overgaat naar de vzw. Ze hebben 30 dagen om te weigeren; zonder antwoord gaat de bewaring over. Wie weigert: bestanden binnen 30 dagen wissen en per drager bevestigen (bewaarovereenkomst, artikel 3).

Fase 1 · Werkomgeving klaarzetten

Ook dit gebeurt één keer. Een deel kan al vóór de oprichting, onder de bewaarovereenkomst.

1.1 Opslag inrichten. Versleutelde dragers op gescheiden plaatsen. De details staan in bijlage 3 van de licentie, niet op deze site. Nooit cloud als opslag (4.2, 4.4).

1.2 Vertrouwenspersoon installeren. De vertrouwenspersoon tekent bijlage 4. De praktische afspraken staan in die gesloten bijlage, niet op deze site (4.5).

1.3 Mappen, codes en register. Eén map per kunstenaar met origineel, webshopbeeld, eventueel verhaal en manifest. Bestandsnamen zoals in het archief, bv. PP-2026-maker-01_titel.tif. Register (Public Ledger) met de blanco licentie, metadata in Dublin Core en de redenering van het selectiecomité.

1.4 Hulpmiddelen. Versleutelingssoftware, een wachtwoordbeheerder, een programma voor SHA-256-checksums, een beeldprogramma, Glaze en ExifTool. Geen AI-hulpmiddelen voor de werken of de gegevens van kunstenaars (5.6).

1.5 Papier, passe-partout, kader en verpakking. Fine-art: met de technieker een zeer kwalitatief, duurzaam papier kiezen (katoen, Japans papier, bamboe of baryta) zodat M op € 5,00 uitkomt (!). Poster: budgetpapier met M = € 1,25 voor A3. Modulaire passe-partout voor fine-art, vaste passe-partout (15 % rondom de inkt) voor posters. Houten latten met touw en verpakking uitwerken binnen het deel van de vzw (7.4, 7.10, 8.1).

1.6 Webshop klaarzetten. Per werk: webshopbeeld met watermerk, metadata, keuze van de reproductievorm, volledige prijsopbouw (materiaal, kunstenaar, vzw, afronding, kader, verzending, btw), keuze kader ja/nee, schuifregelaars voor de passe-partout (fine-art), filter voor naaktheid. Pagina “Meepikken?” met de checkpunten van de curatielijn en het e-mailadres postershoppeapickers@proton.me. AI-scrapers weren (robots.txt en blokkering van gekende crawlers) (8.5, 9.1).

1.7 Betaaldienst. Een betaaldienst met Bancontact aan de laagste kost, bv. Mollie (€ 0,39 per geslaagde betaling volgens Mollie; tarief bevestigen bij inschrijving). Transactiekosten zijn een kost van de vzw.

1.8 Juridische teksten van de webshop. Laten nalezen door een jurist (SBB):

1. Gegevens van de vzw, werking, betaal- en leveringswijze, vooraf raadpleegbaar.
2. Algemene voorwaarden met herroepingsrecht van 14 dagen en een modelformulier, garantie, klachten, toepasselijk recht; uitdrukkelijke aanvaarding vóór betaling.
3. Vermelden wie de retourkost draagt; anders draagt de vzw die (UNIZO).

1.9 GDPR in orde brengen.

1. Privacyverklaring die overeenkomt met de praktijk; cookiebanner met even zichtbare knoppen voor aanvaarden en weigeren (SBB).
2. Verwerkingsregister: doeleinden, gegevens, ontvangers, bewaartermijnen, beveiliging (Legalnews).
3. Verwerkersovereenkomsten met webshopplatform, betaaldienst, boekhouder en verzenddienst.
4. Procedure voor datalekken (melding binnen 72 uur aan de Gegevensbeschermingsautoriteit) en voor inzage- of verwijderingsverzoeken.
5. Gegevens van kunstenaars voor de fiche apart en versleuteld bewaren, buiten de werkmappen.

1.10 Vertrouwenspersonen bij uitval. De gesloten bijlage 5 invullen en veilig bewaren. Zeg hen waar ze die vinden en wat ze moeten doen (10.7).

1.11 Selectiecomité samenstellen. Per kunstenaar een comité, breder dan het bestuur. Afspreken op welke oordelen het let en hoe het stemt (!) (7.1). Curatoren krijgen een vrijwilligersovereenkomst met de vergoeding, of factureren bij een professioneel statuut.

Fase 2 · Kunstenaar en werken

Een kunstenaar meldt zich aan en brengt bestaand werk in. Na deze fase staan de werken veilig bewaard.

2.1 Aanmelding. De kunstenaar mailt naar postershoppeapickers@proton.me met ten hoogste 5 beelden in lage resolutie. Nog geen originelen.

2.2 Uitnodigen en uitleggen. Bezorg de licentieovereenkomst vooraf. Benadruk: het werk blijft van jou, niets wordt verkocht zonder werkfiche, je kunt altijd stoppen, er is geen verkoopgarantie, peapickers is een beginnende fine-art printer. Advies kan gratis bij Cultuurloket. Nooit tekenen tijdens het eerste gesprek.

2.3 Kunstenaar en werken nagaan. Is de kunstenaar een onafhankelijke kunstenaar (geen statuut, geen kunstwerkattest), minstens 18 en woonachtig in België, en geen bestuurder of familie van een bestuurder?

Per werk: minstens 12 maanden af, onafhankelijk van peapickers gemaakt, herkenbare personen, werk van anderen, AI gebruikt, exclusieve licentie via Sofam of SABAM? Toets het aan de ideologische lat (3.1 – 3.7).

2.4 Tekenen. Licentieovereenkomst en bijlage 1 met de verklaring op eer. De kunstenaar parafeert artikel 6 apart (!). Twee exemplaren. Volgens onze jurist volstaat de ondertekende licentie om te vermijden dat de vergoeding als beroepsinkomen wordt gezien. Vóór de oprichting: enkel de bewaarovereenkomst.

2.5 Bestanden ontvangen of digitaliseren. Persoonlijk of via Proton Drive als doorgeefluik. Nooit een onbekende USB-stick of schijf aansluiten (4.4). Geen digitaal bestand? peapickers digitaliseert gratis; de kunstenaar keurt het resultaat schriftelijk goed (4.10). Een eventueel verhaal komt mee, vóór de curatie (5.3).

2.6 Checksums en kopieën. SHA-256 van elk bestand in het manifest, eerste 12 tekens in bijlage 1. Kopieën maken volgens bijlage 3 en de checksums controleren. Wat tijdelijk via het doorgeefluik ging, daarna overal verwijderen, ook uit de prullenbak (4.5, 4.6).

2.7 Stalen drukken: technische toets. Ten hoogste 3 per werk, één per papiersoort, rechtstreeks van het origineel. Achterkant: “© naam, jaar. Staal, niet te koop.” Lukt het staal niet door het bestand, dan valt het werk af, tenzij de fout een bewuste artistieke keuze is (5.1, 7.1).

Fase 3 · Van werk naar reproductie

De vzw wil een werk verkopen. Na deze fase staat het werk in de webshop.

3.1 Selectiecomité. Het comité bekijkt beeld en verhaal samen. Elk lid beslist individueel en schrijft een korte, publiceerbare redenering. Niet gekozen? De kunstenaar mag meteen ander werk aanbieden (7.1).

3.2 Herkenbare persoon? Eerst de modelovereenkomst laten tekenen door de geportretteerde (of beide ouders of de voogd), de kunstenaar en de vzw. Zonder instemming geen werkfiche (3.5).

3.3 Werkfiche voorstellen. Per werk de reproductievorm(en) en hun voorwaarden:

- **Fine-art:** beeldmaat, papier, oplage 1 tot 3, M, prijs 7 × M en met btw afgerond, deel kunstenaar (3 × M).
- **Poster:** formaat, verkooptermijn, prijs (€ 6 los, 3 voor € 15), deel kunstenaar (50 % van wat boven M ligt) (!) (7.13, 8.10).
- Voor beide: filter ja/nee, kader ja/nee, plaats van de naamsvermelding. Ten hoogste 3 tot 5 werken van dezelfde kunstenaar tegelijk in de webshop. De kunstenaar beslist vrij (7.2, 7.5, 7.6).

3.4 Proefdruk. Op het gekozen papier. De kunstenaar keurt schriftelijk goed. Proefdrukken krijgen “proef” en worden niet verkocht (7.7).

3.5 Fine-art: oplage drukken en signeren. De hele oplage in één keer drukken. Een exemplaar met een zichtbare fout wordt vernietigd en genoteerd. De kunstenaar nummert en signeert elke reproductie in potlood in de marge onder het beeld: nummer links, handtekening rechts. Nooit blanco vellen laten signeren. Elk exemplaar meteen in het register en de voorraad (7.5, 7.7, 7.11, 8.9).

3.6 Poster: print on demand klaarzetten. Drukbestand op het vaste formaat met vaste passe-partout klaarzetten en een testafdruk laten goedkeuren. Geen voorraad: er wordt gedrukt per bestelling, tot de verkooptermijn afloopt. Posters worden niet genummerd en standaard niet gesigneerd, tenzij de werkfiche anders bepaalt (!) (7.13).

3.7 Geschenk voor de geportretteerde. Eén extra exemplaar buiten de oplage, gemarkeerd “geschenk”, nooit te koop. Apart in het register.

3.8 In de webshop zetten. Webshopbeeld met naamsvermelding, eventueel achter de filter, metadata in Dublin Core zonder persoonsgegevens die de kunstenaar niet wil tonen, het verhaal als er een is, de redenering van het comité en de prijsopbouw per reproductievorm (5.2, 5.4, 8.5, 12.3).

Fase 4 · Verkopen via de webshop

peapickers verkoopt alleen via de eigen webshop, later ook B2B. Er zijn geen verkoopmomenten op beurzen of markten, dus geen kassa of kasboek ter plaatse.

4.1 Bestelling. Fine-art: exemplaar uit de voorraad nemen; passe-partout volgens de keuze van de klant, het beeld enkel verkleinen, nooit bijsnijden. Poster: drukken op bestelling met de vaste passe-partout. Kader enkel als de werkfiche dat toestaat (7.3, 7.10).

4.2 Kader, verpakking en levering. Kader bevestigen; het wordt een deel van de reproductie. Kader en verzending apart op de factuur; ze tellen niet mee voor het deel van de kunstenaar (8.4). Gent en deelgemeenten € 3, elders bpost, met 21 % btw (!).

4.3 Herroepingstermijn. De klant kan binnen 14 dagen herroepen, ook bij een passe-partout die hij uit standaardopties koos (UNIZO). Bij een herroeping betaalt de vzw alles terug, ook de standaard leveringskost. Een teruggestuurd fine-art-exemplaar gaat terug in de voorraad; een poster wordt vernietigd en genoteerd (!) (7.14).

4.4 Register bijwerken. Per verkoop: datum, code, reproductievorm, nummer in de oplage (fine-art), prijs en verdeling (materiaal, kunstenaar, vzw, afronding), en of de herroepingstermijn voorbij is. Geen persoonsgegevens van kopers.

4.5 Tweede oplage fine-art? Is een oplage verkocht, dan kan een tweede oplage volgen met een nieuwe werkfiche (“druk 2”). Grotere oplages pas als de vzw genoeg liquide middelen heeft (7.5).

4.6 Later: B2B. Per werk een licentieovereenkomst op maat. Facturen aan ondernemingen gaan via Peppol zodra de vzw btw-plichtig is.

Fase 5 · Afrekenen en fiscale verplichtingen

De boekhouder voert deze stappen uit; de beheerder levert de gegevens aan en blijft eindverantwoordelijk.

5.1 Elk kwartaal: kunstenaars afrekenen

1. Na het kwartaal: per kunstenaar een overzicht van de verkochte reproducties waarvan de herroepingstermijn voorbij is, met prijs en bruto bedrag (fine-art 3 × M, nooit verminderd door de afronding; poster 50 % van wat boven M ligt).
2. Een herroeping na uitbetaling wordt verrekend in het volgende kwartaal [te verifiëren].
3. De boekhouder bevestigt de nettobedragen: bruto min 15 % roerende voorheffing.
4. Nettobedrag uitbetalen binnen 30 dagen na het kwartaal (8.2, 8.7, 8.8).

5.2 Roerende voorheffing: de workflow

1. **Inhouden:** 15 % op het bruto bedrag (VLAIO, SBB).
2. **Aangeven en doorstorten:** elektronisch bij FOD Financiën, uiterlijk de 15de dag na de betaling aan de kunstenaar; betalen met de gestructureerde mededeling uit de aangifte (Accountable).
3. **Opvolgen:** auteursrechten blijven roerend inkomen tot € 77.220 bruto per jaar (2026). De vzw noteert per kunstenaar het totaal van het jaar (SBB).
4. **Jaarlijks:** per kunstenaar een fiche 281.45 met bruto bedrag en ingehouden voorheffing, samen met de opgave 325.45 (KPMG). Termijn voor 2026 [te verifiëren].
5. Een bron noemt een getrapt tarief van 7,5 % tot 15 % (Accountable); de boekhouder bevestigt welk tarief geldt (dossier, vraag 3).

5.3 Stappenplan voor de kunstenaar: de fiche in de personenbelasting

De kunstenaar blijft zelf verantwoordelijk voor de eigen aangifte. Dit stappenplan krijgt elke kunstenaar samen met de fiche.

1. **Bewaar de fiche 281.45** die je van vzw peapickers krijgt. Er staan 2 bedragen op: het bruto bedrag aan auteursrechten en de ingehouden roerende voorheffing.
2. **Open je aangifte** in MyMinfin (Tax-on-web) of op papier.
3. **Ga naar de roerende inkomsten** (vak VII), bij de inkomsten uit auteursrechten. Vul daar het bruto bedrag en de ingehouden roerende voorheffing in, zoals op de fiche [exacte codes te verifiëren in de toelichting van het aanslagjaar].
4. **Kosten:** heb je geen kunstwerkattest, dan kan je vanaf inkomstenjaar 2026 geen forfaitaire kosten meer aftrekken, alleen bewijsbare werkelijke kosten (SBB).
5. **Wat je betaalt:** in principe niets extra boven de 15 % die al ingehouden is, behalve de gemeentebelasting (VLAIO).
6. **Twijfel?** Vraag gratis hulp bij Cultuurloket of op een zitdag van FOD Financiën.

5.4 Btw

- Bij btw-plicht: elk kwartaal btw op de verkoop aangeven en btw op aankopen (papier, inkt, latten) aftrekken. Bij de vrijstellingsregeling: geen periodieke aangifte, wel de omzetmelding en klantenlisting (VLAIO).

5.5 Elk jaar: jaarrekening en algemene vergadering

- Jaarrekening en begroting binnen 6 maanden na de afsluiting laten goedkeuren door de algemene vergadering, die de bestuurders kwijting geeft. Jaarrekening neerleggen op de griffie. UBO-gegevens bevestigen (Jubel).

5.6 Elk jaar: aangifte vennootschapsbelasting

- Via Biztax, ook als ze leeg is. De belasting geldt op het resultaat van het boekjaar, ook als het als reserve in de vzw blijft: 25 % (20 % alleen met een bezoldigde bestuurder, zie het uitgangspunt). Bij break-even is er niets te betalen. De vzw keert geen winst uit: wat overblijft, dient de werking.

5.7 Bewaren

- Boekhoudstukken 7 jaar, btw-stukken voorlopig 10 jaar (IBR). Het register blijft openbaar.

5.8 Vergoeding van de beheerder

- Werkelijke kosten terugbetalen met bewijs, of een forfaitaire kostenvergoeding binnen het plafond (2025: € 42,31 per dag, € 1.692,51 per jaar). Een bezoldiging kan alleen als de statuten het toelaten en de algemene vergadering het bedrag vastlegt, met bedrijfsvoorheffing (SBB). Tijd registreren en marktconform blijven; zie dossier, hoofdstuk 8.

Doorlopend

6.1 Twee keer per jaar: integriteit. Alle checksums van alle kopieën vergelijken met het manifest. Beschadigde kopie vervangen, in het logboek noteren (4.6).

6.2 Elk jaar: bewaring bevestigen. Per werk zonder werkfiche schriftelijk vragen of de kunstenaar het wil laten bewaren (10.1).

6.3 Fine-art uitverkocht of 3 jaar voorbij; poster aan het einde van de verkooptermijn. Geen nieuwe exemplaren zonder nieuwe werkfiche. Restvoorraad fine-art nog 12 maanden via de webshop verkopen;

daarna gratis aanbieden aan de kunstenaar, anders vernietigen met bewijs (10.2). Posters hebben geen voorraad: het werk gaat uit de webshop.

6.4 Terugtrekking door de kunstenaar. Een eenvoudige schriftelijke melding volstaat, zonder reden. Binnen 7 dagen uit de webshop. Al betaalde bestellingen nog leveren en afrekenen (!). De rest van de voorraad vernietigen met bewijs, niet aan de kunstenaar geven. Binnen 30 dagen wissen op alle dragers en per drager bevestigen (10.3, 10.5).

6.5 Intrekking door een geportretteerde. Kan altijd, zonder akkoord van de kunstenaar. Binnen 7 dagen uit de webshop, verkoop stopt, voorraad vernietigen met bewijs. De kunstenaar schriftelijk inlichten.

6.6 Melding van misbruik of een lek. Binnen 7 dagen antwoorden, uitzoeken, in het logboek noteren. Bij een lek het bestand meteen offline halen; gaat het om persoonsgegevens, dan binnen 72 uur melden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit. De kunstenaar kan ook terecht bij een vertrouwenspersoon, Cultuurloket, Sofam of SABAM, of een advocaat (11).

6.7 Dragers vervangen. Ten laatste na ongeveer vijf jaar of bij de eerste fouten. Bijlage 3 aanpassen en de kunstenaars binnen 30 dagen verwittigen (4.7).

6.8 Bij overlijden. Van een kunstenaar: niets meer drukken, voorraad verkopen volgens 10.2, vergoeding naar de erfgenamen. Van de beheerder: de vertrouwenspersonen volgen 10.7.

6.9 Wijzigingen publiceren. Nieuwe of vertrekkende bestuurders, statutenwijzigingen, zetelverplaatsing of wijziging van het boekjaar laten neerleggen en publiceren (ca. € 160 – 166 per publicatie). Nieuwe leden alleen in het ledenregister.

Wijzigingen tegenover versie 4

- Verwijzingen naar licentieovereenkomst concept 5 en modelovereenkomst geportretteerden concept 3.
- Artikelnummers voor de poster (7.13 en 8.10) en de herroeping (7.14) toegevoegd. De nummering van concept 4 blijft verder gelijk.
- Posters: niet genummerd en standaard niet gesigneerd (!).
- Artikel 8 van de licentieovereenkomst blijft on hold tot het advies van de boekhouder.

Wijzigingen tegenover versie 3

- Uitgangspunt belastingregime: een vzw valt in principe onder de rechtspersonenbelasting; de fiscus beslist. Tarief 25 %, niet 20 %. Vrijwilligers blijven mogelijk onder de vennootschapsbelasting.
- Twee reproductievormen: fine-art (oplage 1 tot 3, modulaire passe-partout, M = € 5,00) en poster (print on demand, vaste passe-partout, € 6 of 3 voor € 15, M = € 1,25).
- Alleen webshop, later B2B: verkoopmomenten, kasboek en beurzen geschrapt.
- Fase 0 uitgebreid per stap (wat, waarom, hoe, waar, prijs, wie helpt), met bronnen; nieuwe stap ledenregister.
- Nieuwe stappen: betaaldienst (1.7), juridische teksten webshop (1.8), GDPR (1.9), herroepingstermijn (4.3), B2B (4.6), vergoeding beheerder (5.8), wijzigingen publiceren (6.9).
- Workflow roerende voorheffing (5.2) en stappenplan voor de kunstenaar bij de personenbelasting (5.3).
- Kwartaalafrekening telt alleen verkopen waarvan de herroepingstermijn voorbij is.
- Btw ook op leveringskosten (!).

Bedragen, tarieven en termijnen zijn indicatief en na te gaan bij de boekhouder. Geen juridisch of fiscaal advies. Gebaseerd op de licentieovereenkomst (concept 5), de bewaarovereenkomst (concept 3) en de modelovereenkomst geportretteerden (concept 3), en op het dossier voor de boekhouder van 3 november 2026.

Bronnen

- Legalnews, wanneer valt een vzw onder de vennootschapsbelasting
- PIA, rechtspersonen- of vennootschapsbelasting
- IBR, verlaagd tarief vennootschapsbelasting voor vzw's
- IBR, groottecriteria vzw's
- IBR, wet van 18 december 2025 en verenigingen
- Danspunt, een vzw oprichten
- Forum for the Future, tarieven Staatsblad 2024
- Partena Professional, tarieven 2026
- Jubel, verplichtingen na de oprichting
- SBB, bestuurders vergoeden
- SBB, auteursrechten 2026
- VLAIO, fiscale regeling auteursrechten
- VLAIO, btw-vrijstelling kleine ondernemingen
- Accountable, roerende voorheffing op auteursrechten
- KPMG, fiches 281.50 en 281.45
- UNIZO, uitzonderingen op het herroepingsrecht
- SBB, juridische regels voor een webshop
- Legalnews, GDPR voor ondernemers
- Mollie, Bancontact